

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

△△△△△사무소 (행정상 통보)

제 목 선금 지급 관련 준수사항 이행 소홀
관 계 기 관 △△△△△사무소
내 용

1. 업무처리 기준

- 「기획재정부계약예규」 제34조(적용범위) 제2항에서는 계약상대자가 선금지급을 요청하는 경우 하수급인에 대한 선금지급 계획을 제출하도록 하고 있으며, 제12항에서는 선금을 지급받은 날로부터 5일 이내에 계약상대자로 하여금 하수급인에게 선금수령 사실을 서면으로 통지하도록 하고 있으며,
- 제35조(채권확보) 제4항에서는 선금을 지급할 경우 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하면서 보증 또는 보험기간의 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상으로 하여야 하고 다만, 그 이행 기간을 연장하고자 하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하도록 하고 있음
- 또, 제36조(선금의 사용) 제4항에서는 선금지급일로부터 20일 이내에 계약상대자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령내역을 비교·확인하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△사무소에서는 「2018년 훼손탐방로 정비공사」를 시행하면서 하도급 계약을 승인하였음으로 선금지급 시 하수급인에 대한 선금지급계획을 제출받아야 함에도 제출받지 않았으며, 선금을 지급한 이후에 계약대상자로 하여금 하수급인에게 선금수령사실을 5일 이내에 서면으로 통지하도록 하여야 함에도 별도의 조치를 이행하지 않았으며,

- 또한, 계약변경으로 인하여 공사기간이 30일 연장됨에 따라 선금보증보험기간을 이행 종료일의 다음날로부터 60일 이상 되도록 당초의 보증보험 기간을 연장하는 보증서를 제출받아야 함에도 변경보증서를 제출받지 않았으며, 선금지급 일로부터 20일 이내에 계약대상자와 하수급인으로부터 증빙서류를 제출받아 선금배분 및 수령 내역을 비교·확인하여야함에도 확인절차를 이행하지 아니는 등 선금지급관련 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련